

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1814/2530

พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
นายมะลีเป็งหรือลิเป็งหรือมะลีเป็งการ์ด
หรือกาเดร์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

จำเลยกระทำผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืน แต่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า
จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ประกอบด้วยมาตรา 340
ตรี โดยไม่ระบุมตรา 340 วรรคใดนั้น ไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาพิพากษาแก้ไขให้ถูกต้อง
เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบ
ด้วยมาตรา 340 ตรี

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐
ประกอบมาตรา ๓๔๐ ตรี, ๘๓ ฯลฯ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตรี จำคุก ๑๘ ปี จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามมาตรา ๓๔๐ จำคุก ๑๒

ปี จำเลยที่ ๓ มีความผิดตามมาตรา ๓๕๗ จำคุก ๒ ปี ฯลฯ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ร่วมกับพวกกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ โดยจำเลยที่ ๑ มีอาวุธปืนเพื่อกระทำความผิดแล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ วรรคสอง แต่เห็นว่าที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ มีความผิดตามมาตรา ๓๔๐ โดยไม่ระบุนวรรคใดนั้นไม่ถูกต้อง สมควรระบุนเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ วรรคสอง เฉพาะจำเลยที่ ๑ ประกอบกับมาตรา ๓๔๐ ตีร์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณธรรมพินิจ)

ศาลจังหวัดปัตตานี - นายวิจิตร วิสุชาติ

ศาลอุทธรณ์ - นายไพริน มະນຸພຸພຸ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น